

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DOLE

R E C E P I S S E D E D E P O T

39 RUE DES ARENES
39100 DOLE
TEL. 03 84 72 24 09
MINITEL 24H/24 : 08 36 29 22 22

REVISION ET FINANCE

103 AVENUE EISENHOWER

39100 DOLE

V/REF : JPF/FBP-1881
N/REF : 55 B 31 / A-400

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOLE CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 13/12/96, SOUS LE NUMERO A-400,
RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSION

... CONCERNANT LA SOCIETE
ORTELLI ET CIE
SOCIETE ANONYME
39100 BREVANS

R.C.S DOLE B 035 550 318 (55 B 31)

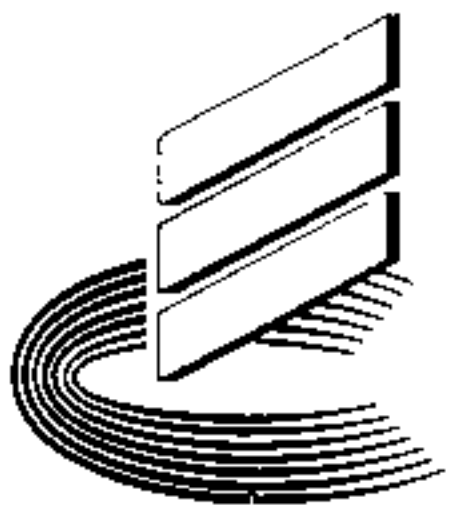
LE GREFFIER

SA ORTELLI & Cie

Siège social : 7 Rue des Vignes

39100 - BREVANS

RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSION



CABINET Alain ARTAUD & ASSOCIES

Société d'expertise comptable
Tableau de l'Ordre de Dijon

Société de Commissariat aux Comptes
Compagnie Régionale de Besançon

Alain ARTAUD

Expert-Comptable

Tableau de l'Ordre de Dijon

Commissaire aux Comptes

Compagnie Régionale de Besançon

SA ORTELLI & Cie

7 Rue des Vignes
39100 BREVANS

RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSION SUR LA REMUNERATION DES APPORTS EFFECTUES PAR LA SOCIETE CIVILE "LES VIGNES" A LA SOCIETE ANONYME "ORTELLI & Cie"

En exécution de la mission de Commissaire à la fusion qui m'a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DOLE, en date du 18 novembre 1996, dans le cadre de la fusion par absorption de la société "LES VIGNES" par la société ORTELLI, je vous présente mon rapport sur la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions et sur l'équité du rapport d'échange.

I - DESCRIPTION DE L'OPERATION

- SOCIETES CONCERNEES :

- La société ORTELLI est une société anonyme au capital de 1.000 000 Francs, composé de 10.000 actions de 100 Francs, entièrement libérées. Son objet social porte essentiellement sur l'exploitation de tous établissements concernant l'entreprise de travaux publics, et en général toutes opérations s'y rattachant.

- La société LES VIGNES est une société civile, au capital de 188.100 F, composé de 3.762 parts de 50 F, entièrement libérées. Son objet social porte essentiellement sur l'acquisition et la gestion de toutes parts, actions ou titres de sociétés.

- BUT DE L'OPERATION

La société civile "LES VIGNES" détient 99,9 % de la SA ORTELLI & Cie. La fusion s'inscrit dans une politique de restructuration interne dont l'objectif est la réalisation d'économies, notamment sur le plan administratif.

- BASES DE LA FUSION

Pour établir les conditions de la fusion, il a été décidé de retenir les comptes annuels de chacune des sociétés, arrêtés au 30 juin 1996, approuvés par leurs assemblées générales ordinaires.

- PROPRIETE, JOUISSANCE ET CONDITIONS

Les biens et droits apportés seront pris dans l'état où ils se trouvent, et la société ORTELLI devra exécuter les traités consentis et contrats intervenus entre la société LES VIGNES et les tiers jusqu'à la date de la réalisation définitive de la fusion. Elle sera tenue de prendre les lieu et place de la société LES VIGNES vis à vis de tout le personnel en activité.

Sur le plan fiscal et en matière d'impôts sur les sociétés, les représentants de chaque société se sont engagés à soumettre l'opération de fusion au régime résultant de l'article 210-A du Code Général des Impôts.

A défaut de la réalisation définitive de l'opération de fusion avant le 31 décembre 1997, la convention de fusion sera considérée comme nulle et non avenue.

- REMUNERATION DES APPORTS ET AUGMENTATION DE CAPITAL

En contrepartie de l'apport évalué à 895.257 Francs, il sera attribué 7 actions de la société ORTELLI pour 4 parts de la société LES VIGNES.

La société ORTELLI procédera donc à la création de 6.584 actions de 100 Francs, soit une augmentation de capital de 658.400 Francs.

Suite à cet apport, la SA ORTELLI & Cie disposera dans son actif de 9.994 actions propres ; en conséquence, elle procédera à une réduction de capital concomitante de 999.400 Francs, afin d'annuler ces actions.

En outre, elle constatera une prime de fusion d'un montant de 236.857 Francs.

L'annulation par la SA ORTELLI de 9.994 de ses actions s'effectuera outre la réduction de capital, par prélèvement de 359.784 Francs sur les réserves.

II - METHODES D'EVALUATION ET RAPPORT D'ECHANGE

La détermination du rapport d'échange résulte d'une évaluation des deux sociétés en retenant les critères suivants :

- Actif net pour la SA ORTELLI,
- Actif net corrigé pour la SC LES VIGNES

Les valeurs ainsi obtenues font ressortir une valeur de 136 Francs par action de la société ORTELLI, et 238 Francs par part de la société LES VIGNES, soit un rapport de sept à quatre.

La fusion donnera lieu à une augmentation de capital déterminée de la manière suivante :

- Nombre de parts SC LES VIGNES	3.762

- Nombre d'actions donnant lieu à rémunération	3.762

Conformément au rapport d'échange déterminé ci-dessus, le nombre d'actions à créer est de :

$$3.762 \times 7/4 = 6.584$$

La prime de fusion est déterminée de la façon suivante :

- Valeur des apports	895.257
- Valeur nominale des actions créées (6.584 x 100)	(658.400)

- Prime de fusion	236.857

ANNULATION DES ACTIONS PROPRES ET REDUCTION DE CAPITAL

Du fait de la fusion, la SA ORTELLI détient 9.994 de ses propres actions. Il est donc nécessaire d'annuler lesdites actions et de réduire en conséquence le capital :

- Valeur des 9.994 actions apportées	1.359.184
- Réduction de capital	- 999.400

= Prélèvement à effectuer sur les réserves	359.784

L'imputation sur les réserves se fera de la manière suivante :

- Prime de fusion	236.857
- Réserve légale	34.100
- Réserve statutaire	88.000
- Report à nouveau	827

J'ai effectué les diligences que j'ai estimées nécessaires selon les normes de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes pour :

- vérifier que les valeurs relatives, attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération, sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable ;

- m'assurer que les événements intervenus pendant la période de rétroactivité n'étaient pas de nature à mettre en cause l'équité du rapport d'échange.

III - CONCLUSION

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération, ni sur le caractère équitable du rapport d'échange.

Fait à DOLE,
Le 4 décembre 1996

Le Commissaire à la Fusion

Alain ARTAUD

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final vertical stroke, positioned below the name 'Alain ARTAUD'.